

**ENERTOTAL S.A. E.S.P.**

**CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-ETTC2025-001  
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA MERCANTIL  
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE  
25 de Noviembre de 2037 al 22 de Noviembre de 2041**

**PLIEGO DE CONDICIONES**

**SANTIAGO DE CALI, JULIO DE 2025**

**CONVOCATORIA PÚBLICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-ETTC2025-001**

**INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS  
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DE  
25 de noviembre de 2037 al 22 de noviembre de 2041**

**1. CARACTERÍSTICAS DE LA INVITACIÓN**

**PRESENTACIÓN DEL COMPRADOR**

ENERTOTAL S.A. E.S.P., es una sociedad colombiana por acciones con capital privado, sometida al régimen previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994 para las empresas de servicio público domiciliarios, constituida como una “Empresa de Servicios Públicos” el 15 de Julio de 2005 con Escritura No. 2069 de la Notaria Cuarta de Cali, inscrita ante la Cámara de Comercio el 17 de agosto de 2005 bajo el No. 9136 del Libro IX, y Nit: 900.039.901-5,

**NATURALEZA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA** La presente invitación y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta, no implican la realización de una oferta por parte de ella, ni crean la obligación de establecer una relación jurídica con quien la presente.

**RÉGIMEN JURÍDICO** Salvo en cuanto la Constitución Política o la Ley 142 de 1994 dispongan expresamente lo contrario, los actos y contratos de todas las empresas de servicios públicos, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, las Resoluciones CREG concordantes y vigentes y demás normas que en el futuro las modifiquen, aclaren o sustituyan. Por tanto, no se rigen por las normas que regulan el Estatuto General de Contratación Pública.

El objeto de la presente invitación está asociada a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en su actividad de comercializado

**2. OBJETO.**

**ENERTOTAL S.A. E.S.P.**, está interesado en recibir ofertas para el suministro de energía eléctrica, conforme a lo estipulado en el presente pliego de condiciones, para atender su mercado regulado durante el periodo

comprendido entre el **25 de Noviembre de 2037 al 22 de Noviembre de 2041**

### 3. PLAZO DE CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Los interesados en presentar propuestas podrán solicitar por escrito a **ENERTOTAL S.A. E.S.P.** las solicitudes de aclaración de los pliegos de condiciones con el fin de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos hasta las 18:00 horas del día 24 del mes de julio de 2025, a los correos electrónicos [egarzon@enertotalesp.com](mailto:egarzon@enertotalesp.com) y [sxachicanoy@enertotalesp.com](mailto:sxachicanoy@enertotalesp.com).

Como resultado de las aclaraciones y del estudio de los cambios solicitados o por su propia iniciativa, **ENERTOTAL S.A. E.S.P.** podrá expedir las aclaraciones o modificaciones pertinentes a los pliegos, los cuales serán incluidos en la publicación que se realizará el día 28 de julio de 2025.

### 4. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

En concordancia con los plazos establecidos en la resolución CREG 130 de 2019, la presente convocatoria pública se realizará teniendo en cuenta las siguientes fechas:

| No | Actividad                                                                                                                 | Fecha                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4  | Fecha de publicación de los pliegos para consulta:                                                                        | <b>16 de julio de 2025</b>  |
| 5  | Modificaciones de los pliegos condiciones para consulta - hasta                                                           | 24 de julio de 2025         |
| 7  | Fecha límite de publicación de los pliegos definitivos:                                                                   | 28 de julio de 2025         |
| 9  | Fecha y hora límite para la entrega de los requisitos habilitantes y de las ofertas (no mayor, es decir puede ser menor): | 11 de agosto de 2025        |
| 16 | Fecha de evaluación de ofertas en audiencia pública:                                                                      | <b>22 de agosto de 2025</b> |
| 17 | Fecha máxima para la formalización del contrato:                                                                          | 10 de septiembre de 2025    |
| 20 | Solicitud de registro de los contratos ante el ASIC                                                                       | 16 de septiembre de 2025    |

### 5. MEDIO Y FORMA DE RECEPCION DE LA INFORMACION.

La recepción de ofertas y requisitos habilitantes se realizará a través del sistema centralizado de información de convocatorias públicas SICEP. La plataforma tecnológica SICEP MEM está concebida para la recepción, custodia y almacenamiento electrónico de información como ofertas, requisitos habilitantes y oferta reserva de acuerdo con los lineamientos de privacidad establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019.

Toda la información relacionada con las solicitudes de aclaración y modificación de los pliegos de condiciones deberá ser dirigida a los correos electrónicos [egarzon@enertotalesp.com](mailto:egarzon@enertotalesp.com) y [sxachicanoy@enertotalesp.com](mailto:sxachicanoy@enertotalesp.com). El plazo máximo de solicitudes de aclaración es el día 24 de julio de 2025.

Las ofertas deben entregarse a través del aplicativo SICEP a más tardar a las 15:00 horas del día 11 de agosto de 2025.

## **6. REQUISITOS HABILITANTES.**

El ASIC es responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas que se presenten a la convocatoria.

Los oferentes deben entregar al ASIC de manera separada la información que responde a los requisitos habilitantes y a la oferta.

A continuación, se relacionan aquellos requisitos que deben cumplir y los documentos requeridos para presentarán los oferentes que deseen participar en la presente convocatoria.

- Carta de presentación de la Oferta suscrita por el representante legal o su apoderado debidamente facultado, indicando que la misma es irrevocable y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025.
- Certificado de existencia y representación legal del Proponente, cuya fecha de expedición no mayor a treinta (30) días al cierre de la presentación de la oferta.
- R.U.T.
- Certificado de Registro en la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, para el caso de Generadores que aún no hayan entrado en operación.
- Certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- indicando que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista; que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo los pagos al STN y STR o que tenga

acuerdo de pago de las obligaciones adeudadas; y que no está incurso en procesos de limitación de suministro.

La vigencia del certificado no puede ser mayor a 30 días al cierre de la presentación de la oferta.

- Datos básicos del contacto del proponente. (Nombre, cargo, teléfono de contacto, email de contacto).
- Garantía de seriedad de oferta.

**DE LAS PERSONAS QUE NO CALIFICAN PARA PRESENTAR PROPUESTA** No calificarán para presentar propuestas las Empresas que: 1. Se encuentren en proceso de liquidación, insolvencia o causal de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia. 2. No se encuentren registradas ante el ASIC al momento de presentación de la propuesta. En la propuesta el Agente deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones antes señaladas. No obstante, dicha declaración no lo eximirá de las responsabilidades a que haya lugar en el evento de comprobarse la existencia de alguna limitación.

Dentro de los requisitos habilitantes establecidos, el único documento que no es subsanable corresponde a la no entrega de la Garantía de Seriedad.

## **7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.**

La oferta deberá estar acompañado de una garantía de seriedad a favor de particulares, que puede ser un aval bancario o una póliza de seriedad, otorgada por un banco o una compañía de seguros, legalmente establecidos y supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Adicional al alcance de la garantía de seriedad de la oferta, la misma deberá contener, como mínimo, los siguientes requisitos:

- a. La cuantía de la garantía corresponderá al punto uno por ciento (0.1%) del valor total estimado de la oferta presentada.
- b. Esta garantía debe mantenerse vigente por cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las propuestas.

Mediante dicho aval o póliza el PROPONENTE garantizará:

- a. El sostenimiento de la propuesta sin modificaciones de ninguna clase durante su período de validez.
- b. Que el oferente, constituirá las garantías exigidas y ejecutará los demás actos que se requieran para el perfeccionamiento y la legalización del negocio jurídico que surge de la oferta presentada y la aceptación de la misma por parte de ENERTOTAL S.A. E.S.P.

ENERTOTAL S.A. E.S.P. podrá hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la citada garantía cuando el proponente no cumpla con los literales a) y b) relacionados anteriormente.

La presentación de la garantía de seriedad de la oferta será un requisito habilitante que se revisará en el momento como tal, y en consecuencia la falta de presentación de la garantía de seriedad de la oferta es motivo de descalificación.

En todo caso, el (los) interesado(s) favorecido(s) con la adjudicación total o parcial de la energía solicitada, se compromete(n) a mantener vigente su oferta hasta la constitución de la garantía de cumplimiento.

## **8. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS A SER ADJUDICADOS EN LA CONVOCATORIA**

**ENERTOTAL S.A. E.S.P.**, necesita contratar el suministro de energía eléctrica para atender la demanda regulada para el periodo comprendido desde las 00:00 horas del **25 de Noviembre de 2037 al 22 de noviembre de 2041**

El despacho se realizará en la modalidad PAGUE LO CONTRATADO.

**ENERTOTAL S.A. E.S.P.**, podrá contratar con uno o varios oferentes que presenten oferta para cada uno de los periodos horarios de demanda y mes, para el esquema de contratación definido. Los oferentes deberán definir la cantidad horaria a suministrar dentro de cada periodo en forma horaria. **La cantidad de energía solicitada debe tener un factor de carga plano**

correspondiente a o una misma cantidad para todas las horas del mes ofertado según la energía solicitada en cada mes.

Se aceptan ofertas de energía que incluyan meses y años en cero, siempre y cuando las cantidades en el mes ofertado correspondan a un mismo valor para las 24 horas del día, y como máximo 60 MWh (Factor de carga plano).

Una vez adjudicada la oferta o las ofertas, el o los oferentes presentarán la Oferta Mercantil que será aceptada por ENERTOTAL S.A.E.S.P, mediante orden de compra. La o las ofertas mercantiles que resulten de este proceso serán aceptadas mediante Orden de compra y registradas ante el administrador del mercado XM Expertos en Mercados.

Si bien **ENERTOTAL S.A. E.S.P.** ha elaborado los presentes PLIEGOS con el mayor estudio y cuidado posible, hace énfasis en que la información de demanda suministrada corresponde a la mejor proyección de su mercado objetivo, la cual que puede variar de acuerdo con el comportamiento real que se presente, manteniendo eso sí los topes horarios a contratar.

## 9. RESUMEN DE LOS PRODUCTOS A SER ADJUDICADOS.

A continuación, se relaciona el resumen de los productos a ser adjudicados.

|                                                                  | PRODUCTO 1<br>TOTAL ENERGÍA PERIODO<br>MW                      | PRODUCTO 2<br>TOTAL ENERGÍA PERIODO<br>MW                      | PRODUCTO 3<br>TOTAL ENERGÍA PERIODO<br>MW                      | PRODUCTO 4<br>TOTAL ENERGÍA PERIODO<br>MW                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Pague lo contratado                                            | Pague lo contratado                                            | Pague lo contratado                                            | Pague lo contratado                                            |
| Horas del día en las cuales se compromete cobertura de energía   | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 |
| Fecha de inicio de las obligaciones                              | 25 de noviembre de 2037                                        | 25 de noviembre de 2038                                        | 25 de noviembre de 2039                                        | 25 de noviembre de 2040                                        |
| Fecha de finalización de las obligaciones                        | 24 de noviembre de 2038                                        | 24 de noviembre de 2039                                        | 24 de noviembre de 2040                                        | 22 de noviembre de 2041                                        |
| Mercado para el cual el contrato provee cobertura                | Regulado                                                       | Regulado                                                       | Regulado                                                       | Regulado                                                       |
| Cantidad de energía comprometida (MW)                            | 525.600                                                        | 525.600                                                        | 527.040                                                        | 522.720                                                        |
| Índice de precios con el que se actualiza el precio del contrato | IPP Oferta interna provisional - \$ Junio 2025                 | IPP Oferta interna provisional - \$ Junio 2025                 | IPP Oferta interna provisional - \$ Junio 2025                 | IPP Oferta interna provisional - \$ Junio 2025                 |

## 10. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS.

### TIPO DE SUMINISTRO.

El suministro de energía eléctrica será en la modalidad PAGUE LO CONTRATADO cantidades definidas en el anexo no. 1 de los pliegos.

La oferta de precios deberá presentarse a pesos constantes de junio de 2025.

### CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deben contener la información sobre cantidades y precios que permitan evaluar por periodos horarios las ofertas, y cantidades que correspondan a las exigencias en el presente pliego en el formato establecido en el anexo No. 2.

## PRECIOS DE LA OFERTA.

El ó los precios de Oferta para cada periodo de demanda horaria y mes de oferta se indicarán en el formulario adjunto a este documento. Los precios deben darse en pesos constantes de junio de 2025.

La indexación mensual del o de los precios de la(s) oferta (s) adjudicada (s) se hará (n) con base en el Índice de Precios al Productor (Oferta Interna) provisional Total Nacional mensual reportado por la entidad pertinente para el mes de consumo.

Para la actualización de los precios se usará la formula siguiente:

$$P_{mes\ i} = P_{junio\ 2025} * (IPP_{mes\ i} / IPP_{junio\ 2025})$$

$P_{mes\ i}$  = Precio del mes a facturar

$P_{junio\ 2025}$  = Precio ofertado en pesos constantes de junio/25

$IPP_{mes\ i}$  = Índice de Precios al Productor Oferta Interna Provisional del mes i.

$IPP_{junio\ 2025}$  = Índice de Precios al Productor Oferta Interna Provisional de junio 2025.

Los precios de la Oferta deberán presentarse en el formulario, en precios monomios y con dos decimales.

El valor que se pagará por la energía demandada y suministrada en Kilovatios hora se calculará como el producto entre la energía demandada y el precio ofertado.

El valor efectivamente liquidado a pagar por **ENERTOTAL S.A. E.S.P.**, será el total de la energía de cada hora por el valor unitario calculado como P, según el caso, que incluye todos los gastos asociados a la legalización de la oferta

mercantil y su aceptación, tales como impuesto de timbre, costo de la garantía de pago, y demás cargos los cuales serán asumidos en su totalidad por el OFERENTE.

Los precios deben incluir todos los pagos, cargos, impuestos, estampillas, etc., que el Proponente deba realizar ante cualquier entidad gubernamental, o empresa pública, privada o mixta para entregar la energía en la frontera con el Sistema de Transmisión Nacional – STN.

## FORMA DE PAGO.

ENERTOTAL S.A. E.S.P. pagará la factura el último día hábil del mes siguiente al mes de suministro.

## IMPUESTOS.

Los precios ofrecidos incluirán los costos, impuestos y contribuciones vigentes. En el caso que durante la ejecución del negocio jurídico se presente una nueva carga será asumida de conformidad con la Ley Aplicable por cada una de las Partes, según corresponda.

## CANTIDAD DEMANDADA POR CADA PRODUCTO.

La cantidad demanda del periodo contratado es de 2.100.960 MWh. según la tabla siguiente:

| PRODUCTO 1: 25 Nov de 2037 / 24 Nov de 2038 |         |     |                      |
|---------------------------------------------|---------|-----|----------------------|
| Mes                                         | No Dias | MWh | Total Mes<br>MWh/mes |
| nov-37                                      | 6       | 60  | 8,640                |
| dic-37                                      | 31      | 60  | 44,640               |
| ene-38                                      | 31      | 60  | 44,640               |
| feb-38                                      | 28      | 60  | 40,320               |
| mar-38                                      | 31      | 60  | 44,640               |
| abr-38                                      | 30      | 60  | 43,200               |
| may-38                                      | 31      | 60  | 44,640               |
| jun-38                                      | 30      | 60  | 43,200               |
| jul-38                                      | 31      | 60  | 44,640               |
| ago-38                                      | 31      | 60  | 44,640               |
| sep-38                                      | 30      | 60  | 43,200               |
| oct-38                                      | 31      | 60  | 44,640               |
| nov-38                                      | 24      | 60  | 34,560               |
| TAMAÑO CONTRATO                             |         |     | 525,600              |

| PRODUCTO 2: 25 Nov de 2038 / 24 Nov de 2039 |         |     |                              |
|---------------------------------------------|---------|-----|------------------------------|
| Mes                                         | No Dias | MWh | Total Mes<br>MWh/mes<br>2037 |
| nov-38                                      | 6       | 60  | 8,640                        |
| dic-38                                      | 31      | 60  | 44,640                       |
| ene-39                                      | 31      | 60  | 44,640                       |
| feb-39                                      | 28      | 60  | 40,320                       |
| mar-39                                      | 31      | 60  | 44,640                       |
| abr-39                                      | 30      | 60  | 43,200                       |
| may-39                                      | 31      | 60  | 44,640                       |
| jun-39                                      | 30      | 60  | 43,200                       |
| jul-39                                      | 31      | 60  | 44,640                       |
| ago-39                                      | 31      | 60  | 44,640                       |
| sep-39                                      | 30      | 60  | 43,200                       |
| oct-39                                      | 31      | 60  | 44,640                       |
| nov-39                                      | 24      | 60  | 34,560                       |
| TAMAÑO CONTRATO                             |         |     | 525,600                      |

| PRODUCTO 3: 25 Nov de 2039 / 24 Nov de 2040 |         |     |                        |
|---------------------------------------------|---------|-----|------------------------|
| Mes                                         | No Dias | MWh | Total Mes MWh/mes 2037 |
| nov-39                                      | 6       | 60  | 8,640                  |
| dic-39                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| ene-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| feb-40                                      | 29      | 60  | 41,760                 |
| mar-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| abr-40                                      | 30      | 60  | 43,200                 |
| may-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| jun-40                                      | 30      | 60  | 43,200                 |
| jul-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| ago-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| sep-40                                      | 30      | 60  | 43,200                 |
| oct-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| nov-40                                      | 24      | 60  | 34,560                 |
| TAMAÑO CONTRATO                             |         |     | 527,040                |

| PRODUCTO 4: 25 Nov de 2040 / 24 Nov de 2041 |         |     |                        |
|---------------------------------------------|---------|-----|------------------------|
| Mes                                         | No Dias | MWh | Total Mes MWh/mes 2037 |
| nov-40                                      | 6       | 60  | 8,640                  |
| dic-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| ene-41                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| feb-41                                      | 28      | 60  | 40,320                 |
| mar-41                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| abr-41                                      | 30      | 60  | 43,200                 |
| may-41                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| jun-41                                      | 30      | 60  | 43,200                 |
| jul-41                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| ago-41                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| sep-41                                      | 30      | 60  | 43,200                 |
| oct-41                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| nov-41                                      | 22      | 60  | 31,680                 |
| TAMAÑO CONTRATO                             |         |     | 522,720                |

## 11. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN.

Las propuestas serán comparadas con base en el menor precio ofertado.

**ENERTOTAL S.A. E.S.P** procederá a seleccionar la oferta u ofertas más favorables, considerando para esto los posibles empates entre propuestas de conformidad con las resoluciones emitidas por la CREG sobre convocatorias para compras de energía y el precio o los precios de reserva del producto o de los productos. En este caso la asignación se realizará considerando los precios ponderados de las ofertas, comparado con los precios ponderados del precio de reserva por producto; la energía se asignará a prorrata de la cantidad de energía ofertada por cada participante hasta la máxima requerida por **ENERTOTAL S.A. E.S.P**, en el orden del precio ponderado de la oferta por debajo del precio ponderado de reserva

Para la energía requerida, **ENERTOTAL S.A. E.S.P** seleccionará la oferta, o la combinación de ofertas parciales, cuyo PRECIO DE EVALUACIÓN o resultante equivalente garantice la minimización del costo o riesgos del mercado para el usuario, para cada periodo horario y para cada uno de los meses requeridos.

Las ofertas presentadas que no cumplan con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones no serán consideradas en el proceso de evaluación de ofertas.

En la evaluación de las ofertas se considerarán aquellas con cantidades de energía menores a las requeridas por ENERTOTAL S.A. E.S.P, hasta completar el máximo valor solicitado por ENERTOTAL S.A. E.S.P.

La evaluación de las propuestas y la selección del (los) proponentes (s) se efectuará el 22 de agosto de 2025 a las 14:00 horas. De conformidad con los precios obtenidos, se seleccionará el o los proponentes con quienes deberán celebrarse el o los negocios jurídicos de compra de energía, con arreglo a las adjudicaciones que se realicen.

## **COMO SE RESOLVERA LAS RECLAMACIONES.**

Cuando los proponentes consideren que deben presentar reclamaciones y objeciones, estas se realizarán de forma oral por estos en la audiencia de la evaluación. En la audiencia referida se resolverán dichas reclamaciones y objeciones.

## **AUDIENCIA PÚBLICA.**

De conformidad con lo señalado en la Resolución CREG 130 de 2019, ENERTOTAL invita a audiencia Pública que se llevará a cabo el próximo 22 de agosto de 2025 a las 14:00 Hr, a la que podrán asistir los oferentes, sus apoderados y terceros interesados, la cual se realizará de forma virtual por lo que se informará a través de la plataforma el respectivo link.

## **12.SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA**

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución CREG 130 de 2019, la convocatoria podrá ser suspendida, cancelada o desierta.

## **13. MODELO OFERTA MERCANTIL.**

Se adjunta el modelo de oferta mercantil en anexo No 3 de los presente pliegos.

## **14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

Una vez se elija uno o algunos de los proponentes y al momento de suscribir perfeccionar el negocio jurídico, las partes constituirán una garantía de

cumplimiento de las obligaciones a favor de la otra, un pagaré en blanco con carta de instrucciones dentro de los cuatro (4) días hábiles posteriores a la fecha de aceptación de la oferta mercantil. Anexo No.4.

## **15. OTRAS CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO.**

Será responsabilidad del OFERENTE cumplir con todas las condiciones y requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para celebrar y ejecutar el negocio jurídico.

Los negocios jurídicos que surjan como resultado de la adjudicación de la presente convocatoria se registrarán, en lo especial, por lo establecido en la presente convocatoria, y en lo general, por las normas del derecho privado y las resoluciones vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.

## **16. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LOS TÉRMINOS.**

Hacen parte integrante del presente pliego, los siguientes anexos:

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Anexo No. 1. | Cantidades y curva solicitada.      |
| Anexo No. 2. | Formulario de precios y cantidades. |
| Anexo No. 3. | Modelo de Oferta Mercantil.         |
| Anexo No 4:  | garantía de Cumplimiento            |

## ANEXO No.1: CANTIDADES Y CURVA SOLICITADA

| CURVA DE CARGA MWh |       |        |         |         |
|--------------------|-------|--------|---------|---------|
| Hora               | Hábil | Sábado | Domingo | Festivo |
| 1                  | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 2                  | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 3                  | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 4                  | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 5                  | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 6                  | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 7                  | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 8                  | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 9                  | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 10                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 11                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 12                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 13                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 14                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 15                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 16                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 17                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 18                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 19                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 20                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 21                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 22                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 23                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| 24                 | 60    | 60     | 60      | 60      |
| Total día          | 1,440 | 1,440  | 1,440   | 1,440   |

| PRODUCTO 1: 25 Nov de 2037 / 24 Nov de 2038 |         |     |                   | PRODUCTO 2: 25 Nov de 2038 / 24 Nov de 2039 |         |     |                   |
|---------------------------------------------|---------|-----|-------------------|---------------------------------------------|---------|-----|-------------------|
| Mes                                         | No Dias | MWh | Total Mes MWh/mes | Mes                                         | No Dias | MWh | Total Mes MWh/mes |
| nov-37                                      | 6       | 60  | 8,640             | nov-38                                      | 6       | 60  | 8,640             |
| dic-37                                      | 31      | 60  | 44,640            | dic-38                                      | 31      | 60  | 44,640            |
| ene-38                                      | 31      | 60  | 44,640            | ene-39                                      | 31      | 60  | 44,640            |
| feb-38                                      | 28      | 60  | 40,320            | feb-39                                      | 28      | 60  | 40,320            |
| mar-38                                      | 31      | 60  | 44,640            | mar-39                                      | 31      | 60  | 44,640            |
| abr-38                                      | 30      | 60  | 43,200            | abr-39                                      | 30      | 60  | 43,200            |
| may-38                                      | 31      | 60  | 44,640            | may-39                                      | 31      | 60  | 44,640            |
| jun-38                                      | 30      | 60  | 43,200            | jun-39                                      | 30      | 60  | 43,200            |
| jul-38                                      | 31      | 60  | 44,640            | jul-39                                      | 31      | 60  | 44,640            |
| ago-38                                      | 31      | 60  | 44,640            | ago-39                                      | 31      | 60  | 44,640            |
| sep-38                                      | 30      | 60  | 43,200            | sep-39                                      | 30      | 60  | 43,200            |
| oct-38                                      | 31      | 60  | 44,640            | oct-39                                      | 31      | 60  | 44,640            |
| nov-38                                      | 24      | 60  | 34,560            | nov-39                                      | 24      | 60  | 34,560            |
| TAMAÑO CONTRATO                             |         |     | 525,600           | TAMAÑO CONTRATO                             |         |     | 525,600           |

  

| PRODUCTO 3: 25 Nov de 2039 / 24 Nov de 2040 |         |     |                        | PRODUCTO 4: 25 Nov de 2040 / 24 Nov de 2041 |         |     |                        |
|---------------------------------------------|---------|-----|------------------------|---------------------------------------------|---------|-----|------------------------|
| Mes                                         | No Dias | MWh | Total Mes MWh/mes 2037 | Mes                                         | No Dias | MWh | Total Mes MWh/mes 2037 |
| nov-39                                      | 6       | 60  | 8,640                  | nov-40                                      | 6       | 60  | 8,640                  |
| dic-39                                      | 31      | 60  | 44,640                 | dic-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| ene-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 | ene-41                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| feb-40                                      | 29      | 60  | 41,760                 | feb-41                                      | 28      | 60  | 40,320                 |
| mar-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 | mar-41                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| abr-40                                      | 30      | 60  | 43,200                 | abr-41                                      | 30      | 60  | 43,200                 |
| may-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 | may-41                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| jun-40                                      | 30      | 60  | 43,200                 | jun-41                                      | 30      | 60  | 43,200                 |
| jul-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 | jul-41                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| ago-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 | ago-41                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| sep-40                                      | 30      | 60  | 43,200                 | sep-41                                      | 30      | 60  | 43,200                 |
| oct-40                                      | 31      | 60  | 44,640                 | oct-41                                      | 31      | 60  | 44,640                 |
| nov-40                                      | 24      | 60  | 34,560                 | nov-41                                      | 22      | 60  | 31,680                 |
| TAMAÑO CONTRATO                             |         |     | 527,040                | TAMAÑO CONTRATO                             |         |     | 522,720                |

## ANEXO No.2

### Formulario de Cantidades y Precios

| PRODUCTO 1: 25 Nov de 2027 / 24 Nov de 2028 |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------|---------|--------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Mes                                         | No Dias | kWh    | Total Mes kWh/mes 2028 | H1 2028 | H2 2028 | H3 2028 | H4 2028 | H5 2028 | H6 2028 | H7 2028 | H8 2028 | H9 2028 | H10 2028 | H11 2028 | H12 2028 | H13 2028 | H14 2028 | H15 2028 | H16 2028 | H17 2028 | H18 2028 | H19 2028 | H20 2028 | H21 2028 | H22 2028 | H23 2028 | H24 2028 |
| Enero                                       | 31      | 60.000 | 44.640.000             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Febrero                                     | 28      | 60.000 | 44.640.000             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Marzo                                       | 31      | 60.000 | 44.640.000             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Abril                                       | 30      | 60.000 | 43.200.000             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Mayo                                        | 31      | 60.000 | 44.640.000             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Junio                                       | 30      | 60.000 | 43.200.000             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Julio                                       | 31      | 60.000 | 44.640.000             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Agosto                                      | 31      | 60.000 | 44.640.000             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Septiembre                                  | 30      | 60.000 | 43.200.000             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Octubre                                     | 31      | 60.000 | 44.640.000             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Noviembre                                   | 30      | 60.000 | 44.640.000             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Diciembre                                   | 31      | 60.000 | 44.640.000             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TAMANO CONTRATO                             |         |        |                        | MW      |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                             |         |        |                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

| PRODUCTO 2: 25 Nov de 2028 / 24 Nov de 2029 |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|---------|--------|------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mes                                         | No Dias | KWh    | Total Mes KWh/mes 2029 | Total Mes KWh/mes 2028 | H1 KWh | H2 KWh | H3 KWh | H4 KWh | H5 KWh | H6 KWh | H7 KWh | H8 KWh | H9 KWh | H10 KWh | H11 KWh | H12 KWh | H13 KWh | H14 KWh | H15 KWh | H16 KWh | H17 KWh | H18 KWh | H19 KWh | H20 KWh | H21 KWh | H22 KWh | H23 KWh | H24 KWh |
| Enero                                       | 31      | 60,000 | 44,640.000             | 44,640.000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Febrero                                     | 28      | 60,000 | 44,640.000             | 44,640.000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Marzo                                       | 31      | 60,000 | 44,640.000             | 44,640.000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Abril                                       | 30      | 60,000 | 44,640.000             | 44,640.000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mayo                                        | 31      | 60,000 | 44,640.000             | 44,640.000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Junio                                       | 30      | 60,000 | 44,640.000             | 44,640.000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Julio                                       | 31      | 60,000 | 44,640.000             | 44,640.000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Agosto                                      | 31      | 60,000 | 44,640.000             | 44,640.000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Septiembre                                  | 30      | 60,000 | 44,640.000             | 44,640.000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Octubre                                     | 31      | 60,000 | 44,640.000             | 44,640.000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Noviembre                                   | 30      | 60,000 | 44,640.000             | 44,640.000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Diciembre                                   | 31      | 60,000 | 44,640.000             | 44,640.000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

| PRODUCTO 3: 25 Nov de 2029 / 24 Nov de 2030 |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|---------|--------|------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mes                                         | No Dias | KWh    | Total Mes KWh/mes 2030 | Total Mes KWh/mes 2030 | H1 KWh | H2 KWh | H3 KWh | H4 KWh | H5 KWh | H6 KWh | H7 KWh | H8 KWh | H9 KWh | H10 KWh | H11 KWh | H12 KWh | H13 KWh | H14 KWh | H15 KWh | H16 KWh | H17 KWh | H18 KWh | H19 KWh | H20 KWh | H21 KWh | H22 KWh | H23 KWh | H24 KWh |
| Enero                                       | 31      | 60,000 | 44,640,000             | 44,640,000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Febrero                                     | 29      | 60,000 | 44,640,000             | 44,640,000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Marzo                                       | 31      | 60,000 | 44,640,000             | 44,640,000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Abril                                       | 30      | 60,000 | 44,640,000             | 44,640,000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mayo                                        | 31      | 60,000 | 44,640,000             | 44,640,000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Junio                                       | 30      | 60,000 | 44,640,000             | 44,640,000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Julio                                       | 31      | 60,000 | 44,640,000             | 44,640,000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Agosto                                      | 31      | 60,000 | 44,640,000             | 44,640,000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Septiembre                                  | 30      | 60,000 | 44,640,000             | 44,640,000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Octubre                                     | 31      | 60,000 | 44,640,000             | 44,640,000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Noviembre                                   | 29      | 60,000 | 5,640,000              | 24,560,000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Diciembre                                   | 31      | 60,000 | 44,640,000             | 44,640,000             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| TAMANO CONTRATO                             |         |        |                        | MW                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                             |         |        |                        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

| PRODUCTO 4: 25 Nov de 2030 / 23 Nov de 2031 |         |        |                        |                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|---------------------------------------------|---------|--------|------------------------|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Mes                                         | No Dias | KWh    | Total Mes KWh/mes 2031 | Total Mes KWh/mes 2030 | H1 KWh  | H2 KWh | H3 KWh | H4 KWh | H5 KWh | H6 KWh | H7 KWh | H8 KWh | H9 KWh | H10 KWh | H11 KWh | H12 KWh | H13 KWh | H14 KWh | H15 KWh | H16 KWh | H17 KWh | H18 KWh | H19 KWh | H20 KWh | H21 KWh | H22 KWh | H23 KWh | H24 KWh |  |
| Enero                                       | 31      | 60,000 | 44,640,000             | 2940                   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Febrero                                     | 28      | 60,000 | 44,640,000             |                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Marzo                                       | 31      | 60,000 | 44,640,000             |                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Abril                                       | 30      | 60,000 | 44,640,000             |                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Mayo                                        | 31      | 60,000 | 44,640,000             |                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Junio                                       | 30      | 60,000 | 44,640,000             |                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Julio                                       | 31      | 60,000 | 44,640,000             |                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Agosto                                      | 31      | 60,000 | 44,640,000             |                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Septiembre                                  | 30      | 60,000 | 44,640,000             |                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Octubre                                     | 31      | 60,000 | 44,640,000             |                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Noviembre                                   | 30      | 60,000 | 44,640,000             |                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Diciembre                                   | 31      | 60,000 | 44,640,000             |                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| TAMANO CONTRATO                             | MW      |        | 53,300                 | 468,440                | 523,720 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |

## **ANEXO No.3** **Oferta Mercantil de suministro de energía**

## ANEXO No.4 Garantía de Cumplimiento

Pagaré No. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, es una empresa de servicios públicos constituida mediante escritura pública número \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de la Notaría \_\_\_\_\_ del círculo de \_\_\_\_\_ existente bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con N.I.T. No. \_\_\_\_\_, con domicilio principal en la ciudad de Cali, y representada para este acto por \_\_\_\_\_, en calidad de representante legal, quien tiene las facultades legales y autorizaciones suficientes para suscribir este documento, se obliga en nombre de la sociedad que representa a pagar indivisible, irrevocable e incondicionalmente a la orden de AGENTE A FAVOR. E.S.P. o a las personas que sean cesionarios, endosatarios o sucesores o a cualquier tenedor legítimo de este Pagaré:

1.1. La suma de \_\_\_\_\_ pesos de la República de Colombia (COP) \_\_\_\_\_, por concepto de capital ("(I) Valor de Capital");

1.2. La suma de pesos \_\_\_\_\_ de la República de Colombia (COP \_\_\_\_\_), por concepto de intereses moratorios causados y pendientes de pago ("(II) Valor de Intereses Moratorios"); y

1.3. La fecha de vencimiento de este Pagaré es \_\_\_\_\_ (la "(III) Fecha de Vencimiento").

\_\_\_\_\_ manifiesta que renuncia irrevocablemente a cualquier presentación, reconvención privada o judicial, protesto, presentación para el cobro, denuncia, reclamación, requerimiento para la constitución en mora y el aviso de rechazo y cualquier requerimiento o notificación adicional de cualquier naturaleza, asociado a las obligaciones que se consignan en este pagaré.

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Pagaré, el día \_\_\_\_\_, del mes \_\_\_\_\_ de del año \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal de \_\_\_\_\_

Señores

AGENTE A FAVOR, y/o sus cesionarios, endosatarios y sucesores

Referencia: Instrucciones para diligenciar el pagaré con espacios en blanco  
No. XXXXXXXX

\_\_\_\_\_, es una empresa de servicios públicos constituida mediante escritura pública número \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, de la Notaría \_\_\_\_\_ del círculo de \_\_\_\_\_, existente bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con N.I.T. No. \_\_\_\_\_, con domicilio principal en la ciudad de \_\_\_\_\_, y representada para este acto por \_\_\_\_\_, quien tiene las facultades legales y autorizaciones suficientes para suscribir este documento, de conformidad con el artículo 622 del Código de Comercio colombiano, por medio de este documento autorizo de manera irrevocable y permanente a AGENTE A FAVOR., o a las personas que sean sus cesionarios, endosatarios o sucesores o a quien sea tenedor legítimo del Pagaré No. XXXXXXXXXXXX (El "Pagaré"), para llenar todos y cada uno de los espacios en blanco dejados en el Pagaré.

El Pagaré puede ser llenado, sin previo aviso o requerimiento alguno, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

## 1. Autorización para llenar el Pagaré:

xxxxxxxxxxxxxxxx, autoriza expresa e irrevocablemente a AGENTE A FAVOR, a llenar los espacios en blanco del Pagaré así:

(a) El espacio en blanco en el numeral 1.1 del Pagaré denominado (I) Valor de Capital, será igual al monto de las sumas adeudadas por \_\_\_\_\_ a AGENTE A FAVOR, en la Fecha de Vencimiento por concepto de capital.

(b) El espacio en blanco en el numeral 1.2 del Pagaré denominado (II) Valor de Intereses Moratorios, será igual a las sumas adeudadas por \_\_\_\_\_ a favor de AGENTE A FAVOR., por concepto de intereses moratorios causados sobre el (I) Valor de Capital pendiente de pago en la Fecha de Vencimiento y

hasta la fecha en que ocurra el pago total de las sumas adeudadas, serán determinados a medida que se vayan causando a la tasa máxima legal permitida por ley.

(c) El espacio en blanco en el numeral 1.3 del Pagaré denominado (III) Fecha de Vencimiento será el día en que este Pagaré sea diligenciado por AGENTE A FAVOR.

## 2. Aceptación:

\_\_\_\_\_, manifiesta que conoce y acepta, en su integridad, los términos del Pagaré que han otorgado en favor de AGENTE A FAVOR, para que éste sea llenado y cobrado.

## 3. Facultades

AGENTE A FAVOR, está plenamente facultado para llenar el Pagaré de acuerdo con estas instrucciones y en lo no previsto en ellas para actuar a su leal saber y entender en defensa de sus intereses.

## 4. Mérito Ejecutivo:

El Pagaré así llenado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos.

Cordialmente,

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXXXX

Representante Legal de \_\_\_\_\_